

# 한국승강기안전공단 상임감사

## 주의(개인)

|         |               |
|---------|---------------|
| 제 목     | 유연근무제 목적 외 사용 |
| 관 계 부 서 | ◆◆◆◆지사        |
| 관 련 직 원 | ◆◆◆◆지사 ○급 ○○○ |
| 내 용     |               |

### 1. 업무 개요

공단은 획일화된 근무형태를 개인·업무·부서 특성에 맞게 다양화함으로써 직원들의 근무만족도 향상과 업무능률을 향상하고자 2016년 8월부터 유연근무제를 시행하고 있다.

### 2. 관련 내규 및 판단기준

공단은 「근로기준법」 제51조 및 「복무규정 시행규칙」(이하 ‘규칙’이라고 한다.) 제5조 및 제9조에 따라 2016년 8월부터 주 40시간 근무와 출퇴근 시각·근무시간·근무일을 자율로 조정하는 유연근무제(시간선택제, 탄력근무제, 원격근무제)를 시행하고 있다.

또한 공단 임직원은 「규칙」 제13조 및 제15조제4항에 따라 공단에 필요한 업무를 수행하기 위하여 소속부서장의 승인을 받아 연장근무를 실시할 수 있으며, 그에 상응하는 대체휴무를 사용하고 있다. 다만, 연장근무 증가로 인한 근로환경 악화를 방지하기 위해 연장근무 가능 시간은 대체휴무 3일의 범위 내에서만 허용하고 있다.

아울러, 복무주관부서의 장 또는 복무관리자는 소속 직원이 유연근무제, 연장근무, 대체휴무 등을 신청하는 경우 해당사유, 실시기간, 업무여건 등을 감안하여 승인 여부를 결정하여야 한다.

[표 1] 유연근무제 유형 및 세부내용(「복무규정 시행규칙」 제7조의별표1)

| 유형        |             | 세부내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시간<br>선택제 | 공통사항        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶기본개념: 주40시간 보다 짧은 시간 근무</li> <li>▶근무시간: 1일 최소 3시간 이상, 1주 15시간~35시간 근무</li> <li>▶보수 및 연차휴가: 근무시간에 비례하여 적용</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 신규형         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶기본개념: 채용 당시 시간선택제 근무로 채용된 경우</li> <li>▶유의사항: 근로계약 상의 주당 근무시간을 반드시 준수해야 함</li> <li>▶근무유형 변경: 별지 제3호서식을 활용하여 복무주관부서로 신청<br/>※ 근로계약 상의 주당 근무시간을 준수하여 실시 1개월 전까지 신청</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 전환형         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶기본개념: 전일제 근무 직원이 시간선택제 근무로 전환한 경우</li> <li>▶신청대상: 1일 근무시간을 단축하여도 업무수행에 지장이 없는 직원</li> <li>▶실시기간: 1개월 이상</li> <li>▶신청시기: 수시</li> <li>▶승인권자: 복무관리자(별지 제3호서식 작성 후 복무주관부서로 통보)</li> <li>▶해제: 별지 제4호서식을 활용하여 복무주관부서로 통보</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| 탄력<br>근무제 | 공통사항        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶주 40시간 근무하되, 출퇴근시간·근무시간·근무일을 자율 조정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 시차<br>출퇴근형  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶기본개념: 1일 8시간 근무체제 유지, 출퇴근시간 자율 조정</li> <li>▶실시기간: 1일 이상</li> <li>▶신청시기: 당일까지 신청하되, 당일 24시까지 복무관리자 승인</li> <li>▶승인권자: 복무관리자</li> <li>▶출근시간: 08:00~10:00 범위 내에서 30분 단위로 실시<br/>※ 출근시간을 위 시간 외의 시간으로 실시해야 할 부득이한 사유가 있는 경우에는 별지 제3호서식에 그 사유를 소명하여 복무주관부서의 장의 승인을 받아야 한다.</li> </ul>                                                                                                                                  |
|           | 근무시간<br>선택형 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶기본개념: 일 8시간에 구매받지 않음(1일 최대 10시간 근무), 주 5일 근무 준수</li> <li>▶실시기간: 1주 이상(시작일: 월요일)<br/>- 부득이한 사유로 월요일이 아닌 날을 시작으로 하여 신청하는 경우 해당 주의 근무시간이 40시간을 충족해야 함</li> <li>▶신청시기: 당일까지 신청하되, 당일 24시까지 부서장 승인</li> <li>▶승인권자: 복무관리자</li> <li>▶근무가능시간대는 08:00~20:00로 하되 공동근무시간대는 10:00~16:00로 하며, 일별 근무시간은 30분 단위로 실시<br/>※ 근무시간을 위 근무가능시간대 외의 시간으로 실시해야 할 부득이한 사유가 있는 경우에는 별지 제3호서식에 그 사유를 소명하여 복무주관부서의 장의 승인을 받아야 한다.</li> </ul> |
| 원격<br>근무제 | 재택<br>근무형   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶기본개념: 사무실이 아닌 자택에서 근무</li> <li>▶신청대상: 사무실에 출근하지 않아도 업무 수행이 가능한 직원</li> <li>▶실시기간: 1주일 이상</li> <li>▶신청시기: 실시 1주일 전까지</li> <li>▶승인권자: 복무관리자(별지 제5호서식 작성 후 복무주관부서로 통보)</li> <li>▶근무시간과 휴게시간은 사무실 근무자와 동일하며 재택근무 기간 중 실시한 초과근무는 원칙적으로 인정하지 않음</li> <li>▶복무관리자는 재택근무 시작 전에 원격근무지원시스템 이용방법 등을 교육해야 하며 재택근무자의 업무시작 및 종료시간을 관리하고 주1회 이상 재택근무자의 업무실적을 확인해야 함</li> </ul>                                                    |

### 3. 감사결과 확인된 문제점

2022.01.18.(화) ◆◆◆◆지사에 대하여 복무감사를 실시한 결과, ○급 ○○○은 2021.11.15. ~ 12.19. (5주간)까지 “자기계발” 을 사유로 매주 금요일 16:00에 업무를 종료하는 ‘근무시간선택형’ 유연근무를 신청하였음에도 불구하고 단축 근무일에 해당하는 금요일에 16:00 ~ 18:00(2시간)의 연장근무를 5주에 걸쳐 반복 실시하여 대체휴무를 부여받았고, 2021.12.20. ~ 2022.01.02. (2주간) 기간에는 “효율적인 시간 관리를 통한 자기관리” 를 사유로 목요일 15:00에 업무를 종료하는 ‘근무시간선택형’ 유연근무를 신청하고, 해당 단축 근무일인 목요일에 3시간 (15:00 ~ 18:00)의 연장근무를 실시하여 연장근무시간의 1.5배에 해당하는 대체휴무를 부여받았다.

※ 2021.12.20. ~ 2022.01.02.(2주간)의 유연근무 신청기간 중 12.24(금)은 노동조합 총회일로 근무를 하지 않는 날에 해당

이렇게 유연근무와 연장근무를 통해 발생시킨 2021년도 3일의 대체휴무는 2021.12.27.(월) ~ 12.29.(수)(3일간) 사용하였고 2022.01.03.(월)에는 다시 정상근무로 전환하였다.

결국 ○급 ○○○은 유연근무를 신청한 사유(자기계발, 자기관리)에 적합하게 단축 근무일을 활용하지 않았고, ‘근무시간선택형’ 유연근무에 따른 단축 근무일에 집중적으로 연장근무를 신청하여 대체휴무를 부여받았음이 확인되었기에 유연근무제와 연장근무에 따른 대체휴무 제도를 목적 외로 악용하였음이 명백하다.

**[표] 유연근무 기간 및 초과근무 실시 현황**

| 유연근무제 신청기간 및 시간                            |   |                          | 연장근무일(근무시간) 및 사유                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `21.11.15.~12.19.<br>[5주간]<br>(신청사유: 자기계발) | 월 | 09:00~18:00<br>(8시간 00분) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 11.19.(금) 2시간(16:00~18:00)<br/>- 신청사유: 검사일정업무</li> </ul>                                                                |
|                                            | 화 | 08:30~18:00<br>(8시간 30분) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 11.26.(금) 2시간(16:00~18:00)<br/>- 신청사유: 검사일정업무</li> </ul>                                                                |
|                                            | 수 | 08:30~18:00<br>(8시간 30분) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12.2.(목) 1시간(18:00~20:00)<br/>- 출장지에서 검사일정업무 수립으로 인한 원격업무시스템 사용</li> </ul>                                              |
|                                            | 목 | 08:30~18:00<br>(8시간 30분) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12.3.(금) 2시간(16:00~18:00)<br/>- 검사일정업무</li> </ul>                                                                       |
|                                            | 금 | 08:30~16:00<br>(6시간 30분) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12.10.(금) 2시간(16:00~18:00)<br/>- 검사행정업무 및 검사일정업무</li> <li>■ 12.17.(금) 2시간(16:00~18:00)<br/>- 검사행정업무 및 검사일정업무</li> </ul> |

| 유연근무제 신청기간 및 시간                                                 |   |                            | 연장근무일(근무시간) 및 사유                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| '21.12.20.~'22.1.2.<br>[2주간]<br>(신청사유: 효율적<br>시간관리를 통한<br>자기관리) | 월 | 09:00 ~ 18:00<br>(8시간 00분) | ■ 12.23.(목) 3시간(15:00~18:00)<br>- 검사일정업무 및 검사행정업무<br><br>*12.24(금) 노동조합 총회일 |
|                                                                 | 화 | 08:00 ~ 18:00<br>(9시간 00분) |                                                                             |
|                                                                 | 수 | 08:00 ~ 18:00<br>(9시간 00분) |                                                                             |
|                                                                 | 목 | 08:00 ~ 15:00<br>(6시간 00분) |                                                                             |
|                                                                 | 금 | 09:00 ~ 18:00<br>(8시간 00분) |                                                                             |

#### 4. 관계부서 의견

의견없음

#### 5. 조치할 사항

일과 가정 양립을 위한 유연근무제와 연장근무에 따른 대체휴무 제도를 목적외로 사용하여 연간 3일의 대체휴무를 부여받아 사용한 ○급 ○○○에 대하여 ‘주의(개인)’ 처분하니, ◆◆◆◆지사장은 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무관리를 철저히 하기 바랍니다.